

0000070-37.2016.8.26.0590

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Alberi Cruz Bezerra

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ALBERI CRUZ BEZERRA, RG nº 28.852.971-6, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigo 33, "caput", da Lei nº. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000070-37.2016.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000070-37.2016.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Alberi Cruz Bezerra

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ALBERI CRUZ BEZERRA, RG nº 28.852.971-6, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de janeiro de 2016, por volta das 16:30 horas, na Avenida Presidente Wilson, 82. ap. 1514, nesta cidade de São Vicente, Alberi Cruz Bezerra, guardava e mantinha em depósito drogas, sendo 04 (quatro) pedras de crack, com cerca de 221g, 30 (trinta) papelotes de cocaína, com cerca de 17g, 236 (duzentos e trinta e seis) comprimidos de Ecstasy, 12 (doze) unidades de Ketamina e 46 (quarenta e seis) LSD, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls 13/14. Segundo se apurou, policiais civis dirigiram-se ao local dos fatos para averiguação de denúncia anônima noticiando a prática de tráfico de drogas. O denunciado encontrava-se no apartamento e, ao notar a presença dos policiais, foi logo confessando que havia drogas no imóvel, mostrando aos policiais um cofre dentro do guarda roupas. No referido cofre foram apreendidas as drogas acima mencionadas, evidenciando-se da prévia denúncia anônima, da quantidade e da variedade de entorpecentes, que o denunciante guardava e mantinha em depósito as substâncias entorpecentes para fins de tráfico (fls. 01d/02d).

O réu foi notificado (fls 52/53) e apresentou defesa prévia (fls. 81evº). A denúncia foi recebida (fls. 82).

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado (fls. 65/66, 117/118, 119/121 e 166/169).

Em audiência, restou prejudicado o ato ante a ausência das testemunhas de acusação. O MP insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, o que foi deferido. A Defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica. Pela Juíza foi determinada a confecção do incidente de dependência toxicológica e designada audiência em continuação (fls. 144/146).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas de acusação, André Luiz Forte e Lúcio Flávio Portilho Assis, sobreindo o interrogatório do acusado, Alberi Cruz Bezerra (fls. 153).

Laudo Psiquiátrico (fls. 44/45 do apenso de incidente de insanidade mental).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, ou o acolhimento das teses subsidiárias.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia improcedente.

Em juízo, a testemunha André Luiz Forte, policial civil, disse que receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico no endereço informado; no local a porta estava aberta e o indivíduo deitado no chão; questionado ele prontamente informou que tinha drogas dentro de um cofre que ficava num armário; foram encontrados uma pedra de cocaína, papelotes, comprimidos que pareciam ser ecstasy e analgésico para cavalos; pelo que se recorda, na denúncia foi informado que o mesmo traficava em casas noturnas na cidade, principalmente à noite e na Ilha Porchat e canal 2 (gravação de fls. 153).

A testemunha Lúcio Flávio Portilho Assis, policial civil, disse que receberam denúncia anônima de provável traficância de drogas e substância sintética; no local, a porta do imóvel estava aberta, o morador, questionado, confirmou que tinha drogas no imóvel, dentro de um cofre; foram encontrados diversos comprimidos de ecstasy, cocaína e substância de uso veterinário; ele admitiu ser o proprietário e disse que acondicionava para fins de comércio (gravação de fls. 153).

Em interrogatório, o acusado Alberi Cruz Bezerra disse que as drogas não eram para comércio, eram para uso próprio; tinha aproximadamente 50 (cinquenta) balas de ecstasy, cocaína e anestésico de uso veterinário; disse que recebia homens, mulheres e casais e consumiam em orgias; as drogas ficavam acondicionadas em um pequeno cofre; trabalha como cabeleireiro; não oferecia para as pessoas, cada um tinha o seu (gravação de fls. 153).

Em relação à materialidade delitiva, não há dúvida sobre a existência das substâncias entorpecentes, contudo o acervo probatório é precário, uma vez que produção de provas foi feita mediante meio ilícito, pois os policiais militares ingressaram no domicílio do réu sem qualquer investigação prévia, mandado judicial ou consentimento expresso do morador para a entrada na residência, inviabilizando a prova produzida.

Desse modo, à luz do REsp 1.865.363 que materializa a aplicação do entendimento firmado no HC N. 598.051/SP, temos que: Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas - 12g (doze gramas) de cocaína -, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos.

Nesse mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas - 12g (doze gramas) de cocaína -, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1865363 SP 2020/0055686-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)."

Inviável não reconhecer a nulidade absoluta da prova produzida na fase inquisitiva, originada de diligência policial em desconformidade com a lei, não sendo possível a preservação de outras provas produzidas em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada (HC nº 46.222-SP - STJ).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER a acusado ALBERI CRUZ BEZERRA, qualificado nos autos, conforme o previsto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Faculto o direito de apelar em liberdade ao acusado.

P.R.I.

São Vicente, 01 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA